CENTRO DE ARBITRAJE TMARC

CONSORCIO PUQUIO

vs.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO

Escrito N° 1

SOLICITUD DE ARBITRAJE

---

23 de octubre de 2026

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CENTRO.-

CONSORCIO PUQUIO; integrado por la empresa CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC, con RUC N°20531659075, y la empresa de INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC, con RUC N°2053200819; debidamente representado por el señor JORGE LUIS BARDALES LOYAGA como representante común del Consorcio; **a usted solicitamos el inicio del proceso arbitral contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS-PUQUIO**, conforme a las siguientes consideraciones:

I. PETITORIO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje TMARC, debidamente concordado con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, presentamos nuestra solicitud de arbitraje contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS- PUQUIO.

II. INFORMACIÓN DE LAS PARTES:

a. Identificación del Demandante

- Demandante: CONSORCIO PUQUIO
- Empresas integrantes del CONSORCIO: CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC y la empresa de INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC
- Representante: JORGE LUIS BARDALES LOYAGA, identificado con DNI N.°44064944
- Número telefónico: 981 403 136
- Domicilio procesal: Jr. General Varela N°2021 Int.19 (Altura cuadra 10 de la Av. Brasil), Pueblo Libre, Lima, Lima.
- Correos electrónicos para notificación: coipesa.ingenieros@hotmail.com, arbitrajeestudiosr@gmail.com

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

b. <u>Identificación del demandado</u>:

- Demandado: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO
- Representante: JOSE ALBERTO TIPACTI FLORES
- RUC: 20143082297
- Domicilio procesal: Jr. Ayacucho N°138 del distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
- Correos electrónicos: alcaldia@munipuquio.gob.pe, procuraduria_municipal@munipuquio.gob.pe, secretaria_general@munipuquio.gob.pe, gerencia_municipal@munipuquio.gob.pe
- Mesa de partes virtual: https://mesadepartes.munipuquio.gob.pe/tramite_nuevo.php

III. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA EL CONVENIO ARBITRAL:

1. Con fecha 25 de febrero de 2025, el CONSORCIO PUQUIO y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N°003-2025-MPLP/GM para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Mercado Municipal de Abasto de Puquio del distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, con CUI N°2523467".

2. Asimismo, el Contrato recogió el convenio arbitral en la cláusula vigésimo tercera referida a "Solución de controversias" conforme al siguiente detalle:

> **<u>CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</u>**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

3. De tal forma, el convenio arbitral estableció la posibilidad de recurrir a arbitraje sobre las controversias del Contrato de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

IV. BREVE RESUMEN DE LA CONTROVERSIA:

1. Con fecha 25 de febrero de 2025, el CONSORCIO PUQUIO y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N°003-2025-MPLP/GM para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Mercado Municipal de Abasto de Puquio del distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, con CUI N°2523467". El monto contractual ascendió a S/. 17,425,000.00 soles bajo el sistema de SUMA ALZADA y el Contrato estableció un plazo inicial de 360 días calendarios.

2. En la ejecución del proyecto, se presentaron controversia respecto a deficiencias del expediente técnico, ampliaciones de plazo, actualización del calendario de obra, adicionales de obra, reconocimiento de atrasos justificados, entre otros.

3. En la ejecución del proyecto, se presentaron controversia respecto a deficiencias del expediente técnico, ampliaciones de plazo, actualización del calendario de obra, adicionales de obra, reconocimiento de atrasos justificados, entre otros.

Ampliación de plazo N°08

4. El 22 de julio de 2026, el Consorcio Puquio solicitó la ampliación de plazo N°08 por el plazo de 45 días calendarios, mediante la Carta N°179-2026-R/JLBL, la cual adjunta el Informe de Residencia de Obra N°138-2026-RO/JLBL/CP de fecha 22 de julio de 2026.

5. Al respecto, mediante la Carta N°131-2025-MPLP-GM/GDTI de fecha 15 de septiembre de 2026, la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo.

Ampliación de plazo N°09

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

6. El 4 de septiembre de 2026, el Consorcio Puquio presentó la ampliación de plazo N° 09 por el plazo de 25 días calendarios, mediante la Carta N°226-2026-RC/JLBL.

7. Al respecto, el 10 de septiembre de 2026, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°00762026-MPLP/GM, la Municipalidad aprobó la ampliación de plazo N°09 por el plazo de 22 días calendarios.

Ampliaciones de plazo, atrasos justificados y calendario actualizado

8. Asimismo, durante la ejecución del proyecto, el Consorcio Puquio ha identificado afectaciones a la ruta crítica que sustentan el reconocimiento de ampliaciones de plazo o la justificación de los atrasos producidos. En consecuencia, corresponde actualizar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), considerando tanto dichas afectaciones como las ampliaciones de plazo previamente reconocidas.

9. En atención a las controversias descritas, el Consorcio Puquio requiere iniciar un proceso arbitral para obtener el reconocimiento de sus derechos contractuales, incluyendo las ampliaciones de plazo que correspondan, la justificación de los atrasos y la actualización del Programa de Ejecución de Obra (CPM).

V. POSIBLES PRETENSIONES DE LA ENTIDAD:

Conforme a lo señalado en el literal e) del artículo 14 del Reglamento de Arbitraje del Centro, indicamos las posibles pretensiones:

Primera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral deje sin efecto la Carta N.° 131-2025-MPLP-GM/GDTI, mediante la cual la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio declaró improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N.° 08; y, en consecuencia, declare aprobada la ampliación de plazo solicitada mediante la Carta N.° 179-2026-R/JLBL, por 45 días calendario, al haberse cumplido las condiciones contractuales y legales.

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

Segunda Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral deje sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal N°00762026-MPLP/GM, mediante la cual la Municipalidad aprobó parcialmente la ampliación de plazo por 22 días calendarios; y, en consecuencia, declare aprobada la ampliación solicitada mediante la Carta N°226-2026-RC/JLBL, por 25 días calendarios, al haber cumplido las condiciones contractuales y legales.

Tercera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral apruebe disponga el reconocimiento de atrasos justificados, por lo que no corresponde aplicar penalidad por mora al Consorcio Puquio.

Cuarta Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral actualice el calendario de obra conforme a las ampliaciones de plazo N°08 y N°09.

Quinta Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral condene a la demandada a asumir las costas y costos del presente arbitraje.

Nos reservamos el derecho de ampliar o modificar las posibles pretensiones planteadas en la presente solicitud de arbitraje, pudiendo precisarlas en el desarrollo del presente arbitraje.

VI. CUANTÍA DE LAS CONTROVERSIAS:

La cuantía de las pretensiones es indeterminada.

No obstante, nos reservamos el derecho de precisar la cuantía en la etapa procesal correspondiente.

VII. DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO:

Respecto a la designación, de conformidad con el numeral 2 del artículo 19 del Reglamento de Arbitraje del Centro, solicitamos que el Árbitro Único sea designado por el Consejo Superior de Arbitraje.

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN

VIII. RESPECTO A MEDIDAS CAUTELARES

Sobre el particular, informamos que no existe medida cautelar tramitada en sede judicial que se vincule al presente caso.

IX. ANEXOS:

Adjuntamos como anexos los siguientes documentos:

ANEXO N° 1	DNI del representante común
ANEXO N° 2	Contrato de Consorcio
ANEXO N° 3	Contrato de Obra
ANEXO N° 4	Carta N°179-2026-R/JLBL -Solicitud de Ampliación de Plazo N°08
ANEXO N° 5	Carta N°131-2025-MPLP-GM/GDTI - Pronunciamiento de la Entidad sobre la Ampliación de Plazo N°08
ANEXO N°6	Carta N°226-2026-RC/JLBL -Solicitud de Ampliación de Plazo N°09
ANEXO N°7	Resolución de Gerencia Municipal N°00762026-MPLP/GM - Pronunciamiento de la Entidad sobre la Ampliación de Plazo N°09
ANEXO N°8	Comprobante de pago de tasa por solicitud de arbitraje

Los anexos enumerados podrán ser descargados del siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1DfcT9plwS2qpyJBf20XxpP6dtp-LAU0w?usp=sharing

POR TANTO:

A la Secretaria General del Centro, pedimos tener por presentada la solicitud de arbitraje y proveer conforme corresponde.

Lima, 23 de octubre de 2026

CONSORCIO PUQUIO

JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
REPRESENTANTE COMÚN